

Алгоритм действий: от проверки документов до суда

Файл 03. Каждый шаг закрывается инструментом и подтверждением. Не переходите к следующему шагу, пока подтверждение не получено.

Важно, прочитайте до использования. Это рабочий шаблон, а не юридическая консультация и не гарантия взыскания. Система рассчитана на одну ситуацию: работы приняты заказчиком, срок оплаты истёк, оплаты нет или она частичная. Если работы не приняты, система не подходит: сначала нужна приёмка работ по договору. Приоритет всегда у условий вашего договора. Если заказчик удерживает оплату, заявляет зачёт, неустойку, недостатки или встречное требование, оспаривает подпись или объёмы, направил мотивированный отказ, работы сданы односторонним актом, в долге есть доплаты без соглашения или есть признаки банкротства — это границы системы: откройте файл 01 и действуйте по строке своей границы. Ставок, сроков и размеров пошлин числом в тексте нет намеренно: они меняются, а файл сам не обновляется — берите их из названного источника на дату документа.

Редакция-кандидат. Правовые ссылки этой редакции не прошли юридическую приёмку; перед применением сверьте их с действующей редакцией закона.

Маршруты по ситуациям

Выберите ситуацию в файле 01, таблица 1, и идите по её пути. Основной путь при просроченной оплате — шаги 6–12 после проверки G: система рассчитана на работы, которые заказчик уже принял. Если работы не приняты, система не подходит — что сделать, сказано в последней строке таблицы.

Ситуация	Стартовый шаг	Путь (шаги)
А. Оплата просрочена, долг подтверждён	Проверка G, затем шаг 6	G → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12
Б. Оплата просрочена, взаиморасчёты не сверены	Проверка G, затем шаг 6	G → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12
В. Оплата просрочена, заказчик прислал гарантийное письмо	Проверка G, затем шаг 6	G → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12

Ситуация	Стартовый шаг	Путь (шаги)
Работы не приняты — эта система не подходит	—	Что сделать: Долг не фиксируйте и претензию не готовьте. Сначала добейтесь приёмки по договору: оформите акт, передайте его способом, который можно доказать, закройте замечания; если заказчик молчит — направьте запрос подписать акт или прислать мотивированный отказ. Когда акт подписан обеими сторонами и срок оплаты истёк, вернитесь к проверке G. Если заказчик направил мотивированный отказ или вы считаете работы принятыми по акту, подписанному только вами, — граница B4, файл 01, таблица 2.

Проверка G: можно ли переходить к задолженности

Единственный вход в маршрут задолженности (шаги 6–12). Все условия должны быть выполнены и подтверждены документами:

1. Работы приняты заказчиком: акт (КС-2/КС-3 или акт, названный в договоре) подписан обеими сторонами либо приёмка подтверждена другим документом, который признаёт договор.
2. По этим работам нет незакрытых замечаний и нет мотивированного отказа.
3. Наступило событие, от которого договор считает срок оплаты, и срок истёк: сегодня — не раньше следующего дня после последнего дня срока.

Все три условия выполнены и подтверждаются документами — шаг 6 (ситуации А, Б, В).

Условие не выполнено	Следующий шаг
Работы не приняты: акт не подписан обеими сторонами, есть незакрытые замечания, заказчик не подписывает и не отвечает	Долг не фиксируйте и претензию не готовьте. Сначала добейтесь приёмки по договору: оформите акт, передайте его способом, который можно доказать, закройте замечания; если заказчик молчит — направьте запрос подписать акт или прислать мотивированный отказ. Когда акт подписан обеими сторонами и срок оплаты истёк, вернитесь к проверке G. Если заказчик направил мотивированный отказ или вы считаете работы принятыми по акту, подписанному только вами, — граница B4, файл 01, таблица 2.
Мотивированный отказ, спор о подписи или объёмах	Граница B4: файл 01, таблица 2.
Срок оплаты не наступил или договор его не определяет	Ждите следующего дня после срока. Если договор срок не определяет — дату начала просрочки определите со специалистом.

Схема маршрута

Шаг	Что делаем	Инструмент	Подтверждение выполнения	Следующий шаг	Ситуации
Шаг 0	Выбрать исходную ситуацию	файл 00, файл 01, файл 03	В файле 01, таблица 1, выбрана одна ситуация, и её стартовый шаг известен. Отвечать на вопросы детальной проверки (файл 02) для этого не нужно.	стартовый шаг выбранной ситуации (файл 01, таблица 1)	все
Шаг 1	Детальная проверка — по желанию	файл 02	Если проверка пройдена: в файле 02, лист «Маршрут», ячейка «Итог» называет ситуацию, границу или выход «работы не приняты», а на листе «Карта рисков» по каждой строке «НЕ ХВАТАЕТ» назначены действие и срок.	стартовый шаг выбранной ситуации (файл 01, таблица 1)	по желанию
Шаг 6	Зафиксировать задолженность и дату начала просрочки	файл 04, файл 02	Проверка G пройдена: работы приняты, замечаний нет, срок оплаты истёк. В файле 04, лист «Взаиморасчёты», каждая операция отнесена к конкретному акту, колонка «Проверка строки» без «БЛОК», рассчитаны общий долг, спорная и бесспорная части, бесспорная часть больше нуля; если строка «Граница» называет B2 или B5, спорная часть передана специалисту по описи (файл 10, раздел B); на листе «Долг по актам» у каждого акта указан свой последний день срока оплаты и посчитан бесспорный долг на первый день просрочки; последний день срока оплаты по самому раннему акту внесён в файл 02, лист «Маршрут», строка под вопросами (сами вопросы заполнять не обязательно).	шаг 7	А, Б, В
Шаг 7	Переговоры после просрочки	файл 05, файл 02	Протокол переговоров (файл 05, раздел А) составлен и направлен заказчику; если срок переносится — подписано обеими сторонами соглашение (раздел Б). Если заказчик на переговоры не вышел, переговоров не было: это отмечено в файле 02, лист «Контроль ответа», реакцией «Не вышел на переговоры».	шаг 8	А, Б, В

Шаг	Что делаем	Инструмент	Подтверждение выполнения	Следующий шаг	Ситуации
Шаг 8	Уведомление о просрочке	файл 06, файл 07, файл 04	Уведомление направлено способом из файла 07; отправка внесена в файл 04, лист «Реестр передачи», с доказательством.	шаг 9	А, Б, В
Шаг 9	Расчёт долга и процентов	файл 08	В файле 08 на листе «Акты» по каждому акту перенесены из файла 04 (лист «Долг по актам») беспорный долг на первый день просрочки, дата начала просрочки и текущий беспорный остаток для сверки; спорная часть в расчёт не внесена; оплаты после начала просрочки отнесены к актам на листе «Оплаты»; на листе «Расчёт» статус «ГОТОВ», а не «ЗАБЛОКИРОВАН»; сумма «Проценты итого» и последний день расчёта перенесены в претензию (файл 09, поля {{СУММА_ПРОЦЕНТОВ}} и {{ДАТА_РАСЧЁТА}}).	шаг 10	А, Б, В
Шаг 10	Претензия	файл 09, файл 08, файл 07, файл 04	Претензия с расчётом направлена способом из файла 07; дата направления и доказательство внесены в файл 04, лист «Реестр передачи»; дата внесена в лист «Контроль ответа» файла 02.	шаг 11	А, Б, В
Шаг 11	Контроль ответа и выбор следующего шага	файл 02	В файле 02, лист «Контроль ответа», по реакции заказчика показан следующий шаг.	шаг 12	А, Б, В
Шаг 12	Подготовить обращение в арбитражный суд	файл 10, файл 08, файл 04	Проверочный лист готовности иска (файл 10, раздел А) пройден. Подаёте сами — приложения к иску собраны по файлу 04, «Реестр приложений» (колонка «К иску», строка «Нужно к иску, но нет» = 0), иск подан. Передаёте специалисту — заполнена опись для специалиста (файл 10, раздел В), и пакет передан.	завершение маршрута	А, Б, В

Шаг 0. Выбрать исходную ситуацию

Инструменты: 00-START-HERE.txt — С чего начать: подходит ли система, выбор ситуации, первый шаг; 01-karta-situacii-i-granic.docx — Ситуации А, Б, В, проверка Г, выход «работы не приняты», границы и когда к юристу; 03-algorithm-dejstviy.docx — Алгоритм: проверка Г и шаги 6–12, развилки, подтверждение и следующий шаг

Подтверждение выполнения: В файле 01, таблица 1, выбрана одна ситуация, и её стартовый шаг известен. Отвечать на вопросы детальной проверки (файл 02) для этого не нужно.

Следующий шаг: стартовый шаг выбранной ситуации (файл 01, таблица 1)

Развилки:

- Работы не приняты — эта система не подходит: что сделать, сказано в файле 01, таблица 1, последняя строка.
- Есть признаки границы В1–В5 — действуйте по строке границы в файле 01, таблица 2; по системе дальше идёт только бесспорная часть.
- Не уверены, какая ситуация ваша, — по желанию пройдите детальную проверку (шаг 1, файл 02) и вернитесь к таблице 1.

Границы, которые распознаются на этом шаге: В1 — Исполнительная документация и её системное ведение; В2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование; В3 — Признаки банкротства заказчика; В4 — Спор о принятых работах: объём, качество, подпись, экспертиза, односторонний акт, мотивированный отказ; В5 — Допработы без соглашения. Что делать — файл 01, таблица 2.

Шаг 1. Детальная проверка — по желанию

Инструменты: 02-proverka-i-kontrol-otveta.xlsx — Детальная проверка по желанию, карта рисков, дата просрочки, контроль ответа заказчика

Шаг по желанию: не входит ни в один путь и не обязателен для выбора ситуации.

Подтверждение выполнения: Если проверка пройдена: в файле 02, лист «Маршрут», ячейка «Итог» называет ситуацию, границу или выход «работы не приняты», а на листе «Карта рисков» по каждой строке «НЕ ХВАТАЕТ» назначены действие и срок.

Следующий шаг: стартовый шаг выбранной ситуации (файл 01, таблица 1)

Развилки:

- Итог называет границу В1–В5 — файл 01, таблица 2.
- Итог «Работы не приняты» — эта система не подходит: что сделать, показано в строке «Следующий шаг».
- Итог называет шаг — начните с него; он совпадает со стартовым шагом одной из ситуаций таблицы 1.

Границы, которые распознаются на этом шаге: В1 — Исполнительная документация и её системное ведение; В2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование; В3 — Признаки банкротства заказчика; В4 — Спор о принятых работах: объём, качество, подпись, экспертиза, односторонний акт, мотивированный отказ; В5 — Допработы без соглашения. Что делать — файл 01, таблица 2.

Шаг 6. Зафиксировать задолженность и дату начала просрочки

Инструменты: 04-uchet-raschetov-i-otpravok.xlsx — Взаиморасчёты: общий долг, спорная и бесспорная части отдельно; долг по актам, акт сверки, реестр передачи ваших отправок, реестр приложений; 02-proverka-i-kontrol-otveta.xlsx — Детальная проверка по желанию, карта рисков, дата просрочки, контроль ответа заказчика

Входит в путь ситуаций: А, Б, В.

Подтверждение выполнения: Проверка G пройдена: работы приняты, замечаний нет, срок оплаты истёк. В файле 04, лист «Взаиморасчёты», каждая операция отнесена к конкретному акту, колонка «Проверка строки» без «БЛОК», рассчитаны общий долг, спорная и бесспорная части, бесспорная часть больше нуля; если строка «Граница» называет В2 или В5, спорная часть передана специалисту по описи (файл 10, раздел В); на листе «Долг по актам» у каждого акта указан свой последний день срока оплаты и посчитан бесспорный долг на первый день просрочки; последний день срока оплаты по самому раннему акту внесён в файл 02, лист «Маршрут», строка под вопросами (сами вопросы заполнять не обязательно).

Следующий шаг: шаг 7

Развилки:

- Взаиморасчёты ещё не подтверждены (авансы, частичные оплаты, нет акта сверки) — заполните реестр взаиморасчётов, распечатайте акт сверки (файл 04, лист «Акт сверки») и направьте заказчику; его ответ отметьте в файле 02, лист «Контроль ответа».
- Есть операции «Удержание», «Зачёт встречного требования», «Неустойка заявлена» — граница В2 для спорной части; бесспорная часть идёт дальше.
- В сумме долга есть доработы без соглашения — граница В5 для этой части (файл 01, таблица 2): операция «Доработы без соглашения (спорно)» в файле 04; бесспорная часть идёт дальше.

Границы, которые распознаются на этом шаге: В2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование; В5 — Доработы без соглашения. Что делать — файл 01, таблица 2.

Шаг 7. Переговоры после просрочки

Инструменты: 05-peregovory-i-perenos-sroka.docx — Протокол переговоров, соглашение о переносе срока оплаты, учёт гарантийного письма; 02-proverka-i-kontrol-otveta.xlsx — Детальная проверка по желанию, карта рисков, дата просрочки, контроль ответа заказчика

Входит в путь ситуаций: А, Б, В.

Подтверждение выполнения: Протокол переговоров (файл 05, раздел А) составлен и направлен заказчику; если срок переносится — подписано обеими сторонами соглашение (раздел Б). Если заказчик на переговоры не вышел, переговоров не было:

это отмечено в файле 02, лист «Контроль ответа», реакцией «Не вышел на переговоры».

Следующий шаг: шаг 8

Развилки:

- Договорились о переносе — только двустороннее соглашение; гарантийное письмо заказчика соглашение не заменяет. Новую дату внести в файл 02 и ждать её.
- Заказчик прислал гарантийное письмо без соглашения (файл 05, раздел В). Срок оплаты не перенесён: просрочка и проценты считаются от договорного срока. Письмо внесите в файл 04, «Реестр приложений», строка «Гарантийное письмо заказчика»; предложите соглашение (файл 05, раздел Б). Маршрут не останавливайте: пока дата из письма не прошла — следующий шаг вашего пути; дата прошла без оплаты — сразу шаг 9, без уведомления; если претензия уже направлена — по истечении срока ожидания шаг 12.
- Согласились оплатить в названную дату без переноса — контроль даты, при срыве сразу шаг 9.
- Не договорились, ответа нет или переговоров не было — шаг 8.

Границы, которые распознаются на этом шаге: В2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование; В3 — Признаки банкротства заказчика. Что делать — файл 01, таблица 2.

Шаг 8. Уведомление о просрочке

Инструменты: 06-uvedomlenie-o-prosrochke.docx — Уведомление о просрочке оплаты; 07-otpravka-i-dokazatelstvo.docx — Как направить уведомление, претензию и иск и сохранить доказательство направления; 04-uchet-raschetov-i-otpravok.xlsx — Взаиморасчёты: общий долг, спорная и бесспорная части отдельно; долг по актам, акт сверки, реестр передачи ваших отправок, реестр приложений

Входит в путь ситуаций: А, Б, В.

Подтверждение выполнения: Уведомление направлено способом из файла 07; отправка внесена в файл 04, лист «Реестр передачи», с доказательством.

Следующий шаг: шаг 9

Развилки:

- Оплата поступила полностью — внести в реестр взаиморасчётов, маршрут завершён.
- Оплата частичная — внести в реестр взаиморасчётов и в расчёт процентов, продолжить со шага 9.

Уведомление (файл 06) — первое письменное требование после просрочки. Короче претензии; может направляться до неё. Если в письме есть основание, сумма, срок и последствия — суд может оценить его и как претензию, но надёжнее пройти шаг 10.

Файл 06 — готовое письмо заказчику: в нём только реквизиты сторон, текст, таблица актов, приложение и подпись. Пояснений в письме нет: раздел «Важно, прочитайте до использования» и примечание о редакции-кандидате в начале этого файла относятся и к файлу 06 — прочитайте их до отправки.

Как заполнить письмо

- Таблица актов (строки 1–12 файла 06) — по одной строке на акт с листа «Долг по актам» файла 04 (строки 5–34): № и дата акта — колонка C, последний день срока оплаты — колонка D.
- Замените все поля в двойных фигурных скобках; перед печатью в письме не должно остаться ни одного поля.

Как подготовить приложение

Приложение — лист «Взаиморасчёты» файла 04, только заполненные строки. Перед печатью или экспортом проверьте предпросмотр: даты и суммы должны быть видны целиком. Если вместо даты показаны ###, расширьте столбец «Дата» в рабочей копии. Выделите шапку таблицы (строка 4) и строки с операциями (с 5-й, колонки A–J), затем напечатайте или сохраните в PDF только выделенное: в Calc — «Файл → Экспорт в PDF → Выделение», в Excel — «Печать → Напечатать выделенный фрагмент». Свод справа (колонки L–M) прикладывать не нужно.

После отправки

- Направьте способом из файла 07; строка в файле 04, лист «Реестр передачи», с доказательством.
- Строка в листе «Контроль ответа» (файл 02) со сроком ответа.
- Звонок контактному лицу; итог — письмом «по итогам разговора фиксируем...».

Шаг 9. Расчёт долга и процентов

Инструменты: 08-raschet-procentov-395.xlsx — Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ: несколько актов в одном расчёте (до 12), у каждого своя дата начала просрочки и свои оплаты; проценты только на бесспорную часть; итог — только при статусе «ГОТОВ»

Входит в путь ситуаций: А, Б, В.

Подтверждение выполнения: В файле 08 на листе «Акты» по каждому акту перенесены из файла 04 (лист «Долг по актам») бесспорный долг на первый день просрочки, дата начала просрочки и текущий бесспорный остаток для сверки; спорная часть в расчёт не внесена; оплаты после начала просрочки отнесены к актам на листе «Оплаты»; на листе «Расчёт» статус «ГОТОВ», а не «ЗАБЛОКИРОВАН»; сумма «Проценты итогов» и последний день расчёта перенесены в претензию (файл 09, поля {{СУММА_ПРОЦЕНТОВ}} и {{ДАТА_РАСЧЁТА}}).

Следующий шаг: шаг 10

Развилки:

- Договор устанавливает неустойку за просрочку оплаты — проценты по общему правилу не взыскиваются, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 4 ст. 395 ГК РФ). Применение расчёта процентов — только после оценки специалиста.
- Актов несколько и сроки оплаты по ним разные — каждый акт вводится отдельной строкой со своей датой начала просрочки; объединять их в один долг с одной датой нельзя.
- Платёж не отнесён к конкретному акту — расчёт заблокирован: распределите платёж документально, очередность зачёта система за вас не назначает.

Шаг 10. Претензия

Инструменты: 09-pretenziya.docx — Претензия об оплате принятых работ: бесспорный долг, проценты, приложения; 08-raschet-procentov-395.xlsx — Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ: несколько актов в одном расчёте (до 12), у каждого своя дата начала просрочки и свои оплаты; проценты только на бесспорную часть; итог — только при статусе «ГОТОВ»; 07-otpravka-i-dokazatelstvo.docx — Как направить уведомление, претензию и иск и сохранить доказательство направления; 04-uchet-raschetov-i-otpravok.xlsx — Взаиморасчёты: общий долг, спорная и бесспорная части отдельно; долг по актам, акт сверки, реестр передачи ваших отправлений, реестр приложений

Входит в путь ситуаций: А, Б, В.

Подтверждение выполнения: Претензия с расчётом направлена способом из файла 07; дата направления и доказательство внесены в файл 04, лист «Реестр передачи»; дата внесена в лист «Контроль ответа» файла 02.

Следующий шаг: шаг 11

Шаг 11. Контроль ответа и выбор следующего шага

Инструменты: 02-proverka-i-kontrol-otveta.xlsx — Детальная проверка по желанию, карта рисков, дата просрочки, контроль ответа заказчика

Входит в путь ситуаций: А, Б, В.

Подтверждение выполнения: В файле 02, лист «Контроль ответа», по реакции заказчика показан следующий шаг.

Следующий шаг: шаг 12

Развилки:

- Согласие и оплата — внести оплату, маршрут завершён.
- Согласие с графиком — двустороннее соглашение (файл 05), контроль графика.
- Гарантийное письмо без соглашения. Срок оплаты не перенесён: просрочка и проценты считаются от договорного срока. Письмо внесите в файл 04, «Реестр приложений», строка «Гарантийное письмо заказчика»; предложите соглашение (файл 05, раздел Б). Маршрут не останавливайте: пока дата из письма не прошла — следующий шаг вашего пути; дата прошла без оплаты — сразу шаг 9, без

уведомления; если претензия уже направлена — по истечении срока ожидания шаг 12.

- Подписал акт сверки, но не оплатил — долг подтверждён, маршрут идёт дальше.
- Молчание после срока — шаг 12.
- Отказ без мотивов — шаг 12.
- Возражения по сумме или акт сверки с расхождением — по причине: удержание или зачёт — граница В2, объём, качество или подпись — граница В4, доплаты — граница В5. Акты, которые заказчик не оспаривает, идут дальше.
- Отказ: работы не предусмотрены договором — граница В5.
- Встречное требование, зачёт, удержание — граница В2.
- Признаки банкротства — граница В3.

Границы, которые распознаются на этом шаге: В2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование; В3 — Признаки банкротства заказчика; В4 — Спор о принятых работах: объём, качество, подпись, экспертиза, односторонний акт, мотивированный отказ; В5 — Доплаты без соглашения. Что делать — файл 01, таблица 2.

Шаг 12. Подготовить обращение в арбитражный суд

Инструменты: 10-obrashchenie-v-sud.docx — Подготовка обращения в арбитражный суд: проверочный лист, иск, опись для юриста; 08-raschet-procentov-395.xlsx — Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ: несколько актов в одном расчёте (до 12), у каждого своя дата начала просрочки и свои оплаты; проценты только на бесспорную часть; итог — только при статусе «ГОТОВ»; 04-uchet-raschetov-i-otpravok.xlsx — Взаиморасчёты: общий долг, спорная и бесспорная части отдельно; долг по актам, акт сверки, реестр передачи ваших отправок, реестр приложений

Входит в путь ситуаций: А, Б, В.

Подтверждение выполнения: Проверочный лист готовности иска (файл 10, раздел А) пройден. Подаёте сами — приложения к иску собраны по файлу 04, «Реестр приложений» (колонка «К иску», строка «Нужно к иску, но нет» = 0), иск подан. Передаёте специалисту — заполнена опись для специалиста (файл 10, раздел В), и пакет передан.

Следующий шаг: завершение маршрута

Развилки:

- Спор простой (подписанные акты, нет встречных требований) — подача самостоятельно по файлу 10.
- Любое усложнение — передача специалисту с описью из файла 10, раздел В.

Границы, которые распознаются на этом шаге: В2 — Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование; В3 — Признаки банкротства заказчика; В4 — Спор о принятых работах: объём, качество, подпись, экспертиза, односторонний акт, мотивированный отказ; В5 — Доплаты без соглашения. Что делать — файл 01, таблица 2.

Для направления ответчику и в суд подготовьте отдельную чистую копию искового заявления из файла 10, раздел Б. Сохраните файл 10 под новым именем «Исковое заявление.docx»; в этой копии удалите всё до строки «В Арбитражный суд» и всё после подписи с датой. Удаляется и заголовок «Раздел Б». Сохраните шапку суда, реквизиты сторон, текст и требования, таблицу приложений и подпись. Исходный файл 10 с проверочным листом и описью сохраните для работы. Заполните копию, сохраните её в PDF и проверьте все страницы: в отправляемом документе не должно остаться разделов А, В, Г, инструкций или полей в двойных фигурных скобках.

Проверка заказчика — параллельно шагам 6–12

- Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru): иски к заказчику, дело о банкротстве.
- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (bankrot.fedresurs.ru).
- Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (fedresurs.ru): сообщения кредиторов о намерении обратиться с заявлением о банкротстве.
- Свежая выписка ЕГРЮЛ: адрес, статус ликвидации или реорганизации.
- Повторите проверку перед претензией и перед подачей иска. Любой признак банкротства — граница ВЗ.

Гарантийное письмо и перенос срока

Гарантийное письмо заказчика — его одностороннее заявление. Оно не изменяет договорный срок оплаты: изменить срок можно только соглашением сторон в той же форме, что и договор. Проценты за просрочку считаются от договорного срока, пока не подписано двустороннее соглашение. Порядок и учёт письма — файл 05, раздел В.

Контрольная линия времени

Точка	Событие	Где фиксируется
Последний день срока оплаты	срок по договору или по двустороннему соглашению; по каждому акту свой	файл 02, лист «Маршрут»; файл 04, лист «Долг по актам»
Следующий день	первый день просрочки по этому акту	файл 04, лист «Долг по актам»; файл 08, лист «Акты»
Назначаете вы	переговоры и их протокол	файл 05, раздел А
Назначаете вы	уведомление о просрочке	файлы 06, 07; файл 04, лист «Реестр передачи»
Назначаете вы	претензия с расчётом	файлы 09, 08, 07; файл 04, лист «Реестр передачи»
Срок из договора или закона, если ими установлен иной срок, а иначе — из ч. 5 ст. 4 АПК РФ, со дня направления претензии	можно обращаться в суд	файл 02, лист «Контроль ответа»
Далее	иск или передача специалисту	файл 10

Не затягивайте: общий срок исковой давности установлен ст. 196 ГК РФ; порядок его исчисления для вашего случая проверьте в действующей редакции или у специалиста.